

0079163-49.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Prisão Preventiva - 53/2018 - DEIC - 6º Del.Polícia Invest.Sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Vistos.

VICTOR HENRIQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0079163-49.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0079163-49.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Prisão Preventiva - 53/2018 - DEIC - 6º Del.Polícia Invest.Sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Vistos.

VICTOR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 2º, da lei 12.850/13 porque, em data e horário incertos, nesta capital, teria integrado organização criminosa. A princípio, as fls. 220/223, a denúncia foi rejeitada pelo r. Juízo e, as fls. 266/272, o órgão ministerial apresentou recurso em sentido estrito, provido pelo e. Tribunal de Justiça, conforme acórdão de fls. 296/299.

Contra a decisão proferida pelo e. Tribunal, o réu apresentou recurso especial (fls. 305/310), sendo ofertadas contrarrazões pelo Ministério Público as fls. 315/320, mas o referido recurso não foi admitido (fls. 323/324). Por conta disso, o réu apresentou o recurso de agravo em recurso especial as fls. 327/333, sendo ofertada contraminuta as fls. 336/340 pelo órgão acusatório, porém o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso interposto, decisão que transitou em julgado em 17/12/2019 (fls. 350/351).

Assim, a denúncia foi recebida no dia 14 de agosto de 2019 pelo e. Tribunal de Justiça.

No dia 19 de maio de 2020, os autos foram remetidos para esta vara especializada, por força da Resolução nº 811/2019 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 352).

Citado (fls. 393/394) o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 402/417. As questões preliminares arguidas pela defesa foram afastadas por este juízo às fls. 426-427, e por não se caso de aplicação das hipóteses do artigo 395 e 397 do código de Processo Penal, a decisão de recebimento da denúncia foi ratificado, tendo início a fase de instrução.

Em audiências de instrução, debates e julgamento realizadas nos dias 30 de agosto de 2021 (fls. 545-546), 13 de dezembro de 2021 (fls. 580-581) e 17 de março de 2022 (fls. 596-597), foram ouvidas as testemunhas de acusação Sidney Donizeti Moretti, Joice Gabriela Ferreira da Silva, Rafael Souza de Azevedo e Diane Arantes De Almeida, Arthur Henrique Carvalho Leão Lima. A testemunha Everton Nobre de Moura não foi ouvida pois não possuía condições para tanto, eis que estava sob o efeito de substâncias entorpecentes. Posteriormente, ocorreu o interrogatório do acusado, sendo declarada encerrada a fase de instrução, e concedido às partes prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para apresentação de memoriais.

O representante do Ministério Público lançou suas alegações finais às fls. 609-620, reportando-se ao contido nos autos e pugnando pela condenação do acusado e total procedência do petitório inicial.

Por sua vez, a defesa do acusado, preliminarmente, alegou nulidade da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa. No mérito, negou a autoria dos fatos, argumentando não haver provas suficientes que incriminem o acusado, pois nada de concreto foi localizado em sua residência. Pugnou pela absolvição com fulcro no princípio in dubio pro reo. Aduziu por fim que a acusação não se desincumbiu do ônus probatório, pois não haveria nos autos prova da existência de vínculo associativo estável e permanente com a finalidade de praticar indeterminado número de crimes, havendo prejuízo, portanto, na configuração do delito imputado. Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Regularidade Processual:

O processo se iniciou e desenvolveu de maneira regular, não havendo nulidades a serem sanadas. Com efeito, o juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório. O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual, uma vez que se trata de crime que se apura mediante ação penal pública. O réu, por seu turno, é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a ele se imputa a conduta delituosa.